

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE - BHCL**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, CNPJ nº 50.351.626/0001-10, com sede na Avenida São Paulo, 340, Vila Brasil, CEP 18.285-000, Cesário Lange/SP, representada por [nome e cargo], doravante **EMPREGADORA**; e, de outro, [NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], RG nº [•], CPF nº [•], NIT/PIS nº [•], CTPS nº/série [•], registro profissional [conselho/UF/nº, se aplicável], residente em [endereço], e-mail [•], doravante **EMPREGADO(A)**, ajustam o presente Contrato Individual de Trabalho, regido pela CLT, pela legislação complementar, pelas normas coletivas aplicáveis e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO, DO VÍNCULO E DO CARGO

1.1 O(A) EMPREGADO(A) é contratado(a) sob o regime da CLT para a função de [cargo], CBO nº [•], com lotação na unidade [unidade], setor [setor], subordinado(a) a [gestor imediato]. As atribuições constam do **Anexo I - Descrição do Cargo/Função e Atribuições**.

1.2 O(A) EMPREGADO(A) declara serem verdadeiros os documentos e informações prestados, comprometendo-se a mantê-los atualizados. Integram este contrato os Anexos I a XVII, que o complementam e detalham.

1.3 O(A) EMPREGADO(A) exercerá, além da função indicada, as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que compatíveis com suas atribuições.

CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E DA EXPERIÊNCIA

2.1 O contrato vigora por prazo indeterminado a partir de [data de admissão], precedido de experiência de [45 dias, prorrogável por igual período], respeitado o limite de 90 dias (CLT, arts. 443, §2º, "c", e 445, parágrafo único). A prorrogação é única (art. 451; **Anexo XVIII**, quando aplicável).

2.2 Fica assegurado o direito recíproco de rescisão antecipada, aplicando-se as regras dos contratos por prazo indeterminado, inclusive aviso prévio (CLT, art. 481; Súmula 163 do TST).

2.3 O prazo do contrato de experiência tem início em [data] e término em [data].

CLÁUSULA 3ª - DAS ATRIBUIÇÕES E DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

3.1 O(A) EMPREGADO(A) exercerá suas funções com zelo, diligência e urbanidade, observando a legislação sanitária, o código de ética e as normas do conselho profissional, os POPs e protocolos institucionais, a Política de Segurança do Paciente (RDC ANVISA nº 36/2013) e o controle de infecção relacionada à assistência.

3.2 Deverá manter registro ativo e regular no conselho competente e comunicar por escrito, em até [2 dias úteis], suspensão, cassação, restrição ou processo ético que afete o exercício profissional (**Anexo XV**). A perda ou suspensão da habilitação autoriza o afastamento da função, sem prejuízo de eventual realocação e, se definitiva, da rescisão na forma da lei (CLT, art. 482, "m", em caso de conduta dolosa).

3.3 Os deveres ético-profissionais e a autonomia técnica prevalecem sobre ordens que os contrariem.

CLÁUSULA 4ª - DO LOCAL E DA MOBILIDADE

4.1 O trabalho é prestado na unidade indicada, em [endereço]. Por necessidade do serviço, o(a) EMPREGADO(A) poderá ser designado(a) para cobertura ou remanejamento entre unidades do mesmo município ou região metropolitana, sem mudança de domicílio, custeando a EMPREGADORA o acréscimo comprovado de deslocamento.

4.2 A transferência com mudança de domicílio depende de anuência, ressalvado o art. 469, §1º, da CLT; sendo provisória, aplica-se o adicional de 25% (art. 469, §3º; OJ 113 da SDI-1 do TST).

CLÁUSULA 5ª - DA JORNADA E DO CONTROLE DE PONTO

5.1 A jornada, a escala, os intervalos e, se for o caso, o regime 12x36 (CLT, art. 59-A) constam do **Anexo II - Termo de Jornada e Escala de Trabalho**. O controle é eletrônico, inclusive biométrico, nos termos do **Anexo III** e da Portaria MTP nº 671/2021, vedada a marcação uniforme (Súmula 338, III, do TST).

5.2 Horas extras dependem de autorização escrita do gestor, com limite de 2 horas diárias, e serão pagas com o adicional legal ou normativo, ou compensadas no banco de horas (**Anexo XIX**), conforme o art. 59, §§ 2º, 5º e 6º, da CLT.

5.3 Sobreaviso, prontidão, permuta de plantões, função de gestão sem controle de jornada (art. 62, II) e teletrabalho dependem dos respectivos Anexos condicionais.

5.4 O horário de trabalho do(a) EMPREGADO(A) será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
[dias da semana]	[00:00 às 00:00]	[00:00 às 00:00]

CLÁUSULA 6ª - DA REMUNERAÇÃO E DOS BENEFÍCIOS

6.1 Salário [mensal] de R\$ [•] ([por extenso]), pago até o 5º dia útil do mês seguinte (CLT, art. 459, §1º), respeitado o piso legal ou normativo da categoria.

6.2 São devidos, quando configurados, adicional noturno, horas extras e adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme laudo técnico e a legislação (CLT, arts. 73, 189 a 196; NR-15 e NR-16).

6.3 A EMPREGADORA concede vale-transporte e os benefícios da política interna e da norma coletiva, de natureza indenizatória (CLT, art. 457, §2º), conforme **Anexo XII - Termo de Opção do Vale-Transporte**.

6.4 Descontos limitam-se aos previstos em lei, em norma coletiva e no **Anexo XIII**. Danos causados por culpa somente geram desconto porque este contrato o prevê (CLT, art. 462, §1º), com apuração prévia; por dolo, o desconto é sempre lícito.

6.5 Férias, 13º salário, FGTS, licenças, afastamentos e estabilidades seguem a lei e a norma coletiva.

CLÁUSULA 7ª - DA SAÚDE E SEGURANÇA E DA IMUNIZAÇÃO

7.1 A EMPREGADORA mantém o PGR, o PCMSO, o SESMT, a CIPA e as medidas da NR-32, informando os riscos por meio da **Ordem de Serviço (Anexo VI)** e fornecendo gratuitamente EPIs e uniforme (**Anexo VII - Termo de Entrega e Responsabilidade de EPI, Uniforme, Crachá e Bens**).

7.2 O(A) EMPREGADO(A) realizará os exames ocupacionais, usará corretamente os EPIs e cumprirá as normas de segurança, sendo ato faltoso a recusa injustificada (CLT, art. 158).

7.3 As vacinas previstas no PCMSO e na NR-32 serão fornecidas gratuitamente. A recusa injustificada à imunização exigida constitui infração disciplinar, aplicada com gradação e ressalva de contraindicação médica (**Anexo VIII - Termo de Ciência e Adesão ao Programa de Imunização**; STF, Tema 1103).

CLÁUSULA 8ª - DO SIGILO E DA PROTEÇÃO DE DADOS

8.1 O(A) EMPREGADO(A) manterá sigilo sobre prontuários, dados de pacientes e informações não públicas, durante e após o contrato (**Anexo IV - Termo de Confidencialidade e Sigilo Profissional**; CP, art. 154; CLT, art. 482, "g").

8.2 A EMPREGADORA tratará os dados pessoais e sensíveis do(a) EMPREGADO(A), inclusive biometria e saúde ocupacional, para execução do contrato, obrigações legais, tutela da saúde e segurança, conforme o **Aviso de Privacidade (Anexo V - Aviso de Privacidade do Empregado (LGPD))** e a Lei nº 13.709/2018 (arts. 7º e 11).

8.3 O(A) EMPREGADO(A) tratará dados de terceiros apenas para as finalidades do serviço, respondendo pelo uso indevido.

CLÁUSULA 9ª - DA CONDUTA, DA INTEGRIDADE E DO USO DE RECURSOS

9.1 O(A) EMPREGADO(A) adere ao **Código de Conduta e à Política Anticorrupção (Anexo IX)**, à **Política de Prevenção ao Assédio e à Discriminação (Anexo X)** e à **Política de TI, Redes Sociais e Imagem (Anexo XI)**, bem como ao **Regulamento Interno (Anexo XVII)**.

9.2 A inobservância sujeita o(a) EMPREGADO(A) a advertência, suspensão (limite de 30 dias - CLT, art. 474) ou dispensa por justa causa (art. 482), com proporcionalidade, imediatidade e gradação.

CLÁUSULA 10ª - DA ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS E DO CONFLITO DE INTERESSES

10.1 É permitido manter outros vínculos compatíveis com a jornada, sem prejuízo do intervalo interjornada de 11 horas (CLT, art. 66) e do descanso semanal, mediante declaração e atualização (**Anexo XIV**).

10.2 É vedado atuar em conflito de interesses ou em decisões que envolvam cônjuge, companheiro(a) ou parentes até o 3º grau. Este contrato não prevê não concorrência pós-contratual.

CLÁUSULA 11ª - DA LOTAÇÃO, DA CONTINUIDADE E DAS ALTERAÇÕES

11.1 A lotação vincula-se ao instrumento de parceria da unidade, sem tornar o contrato a prazo determinado. Encerrado o instrumento, a EMPREGADORA poderá realocar ou dispensar sem justa causa, com todas as verbas devidas; havendo sucessão, aplicam-se os arts. 10 e 448 da CLT.

11.2 Alterações contratuais exigem mútuo consentimento escrito, sem prejuízo ao(à) EMPREGADO(A), ressalvado o *ius variandi* regular (CLT, art. 468). A reversão de função de confiança não configura alteração lesiva (art. 468, §§ 1º e 2º).

CLÁUSULA 12ª - DA EXTINÇÃO

12.1 Aplicam-se o aviso prévio proporcional (CLT, art. 487; Lei nº 12.506/2011), a multa de 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa, o art. 484-A nos acordos e o art. 482 nas justas causas devidamente apuradas.

12.2 As verbas e os documentos rescisórios serão pagos e entregues em até 10 dias (CLT, art. 477, §6º), com exame demissional (NR-7). O(A) EMPREGADO(A) devolverá bens e acessos e permanece vinculado(a) ao sigilo.

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

13.1 O registro será feito no eSocial antes do início das atividades, com anotação na CTPS Digital (CLT, art. 29). Norma coletiva aplicável: [sindicato/CCT].

13.2 O contrato pode ser assinado eletronicamente (MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020). A nulidade de uma cláusula não prejudica as demais.

13.3 Foro da Justiça do Trabalho do local da prestação dos serviços (CLT, art. 651).

Assinam em 2 vias, com duas testemunhas.

[Local], [data].

BHCL - EMPREGADORA

EMPREGADO (A)

Testemunha 1 - Nome/CPF

Testemunha 2 - Nome/CPF

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até [data].

_____, ____ de _____ de _____

BHCL - EMPREGADORA

EMPREGADO (A)

Testemunha

Responsável quando for menor